

1500084-92.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Emerson Sumariva Júnior

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2007284/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 22345205 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 277/22/929 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

3ª Vara Criminal

Praça Dr. Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-925

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500084-92.2022.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500084-92.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 2007284/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 22345205 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 277/22/929 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 2007284 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10, 7/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REINER JEAN CANDIDO DE JESUS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Emerson Sumariva Júnior

S E N T E N Ç A

Processo n.º 1500084-92.2022

Autor - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Réu - REINER JEAN CÂNDIDO DE JESUS

Vistos.

REINER JEAN CÂNDIDO DE JESUS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 porque, no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 12h20, no cruzamento da Avenida João Arruda Brasil com a rua Compositor Goia, em Araçatuba, trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para traficar, 99,86 g de cocaína, numa única porção de "crack", 36,68 g de maconha, dividida em 12 porções de maconha, sem autorização legal ou regulamentar, substâncias entorpecentes determinantes de dependência física e psíquica; também tinha em seu poder R\$ 10,00 em dinheiro.

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar; recebida a denúncia, foi o réu citado.

Durante a instrução criminal foram tomados os depoimentos de testemunhas e, no final, interrogado o réu.

O representante do Ministério Público, entendendo que a materialidade e autoria do delito restaram suficientemente demonstradas em relação ao réu, pede a procedência da ação penal. As Cultas Defensoras, em bem cuidadas razões, pugnam pela improcedência da ação penal; como defesa indireta, alegam cerceamento de defesa e nulidade processual; de forma alternativa, pedem as benesses legais.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar o delitos correspondentes ao tráfico de entorpecente - trazia consigo, guardava e tinha em depósito, para traficar - sem licença prévia da autoridade competente.

Inicialmente, rejeito a defesa indireta do réu, uma vez que não houve cerceamento de defesa e nem nulidade processual; todas as provas em direito permitidas, e necessárias para o caso em questão, foram realizadas, mormente sob o crivo do contraditório, sendo incabível perícia papiloscópica para o caso; assim, não há falar em cerceamento de defesa e muito menos de nulidade processual. Passo, agora, ao exame do mérito.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas em relação ao réu. O acusado foi interrogado na fase policial, negando o tráfico.

Na fase judicial, os policiais militares Daniel Aurélio de Freitas Lopes Zagatto e Marcelo Alberto dos Santos, de forma uníssona, incriminaram o réu; de forma detalhada, informaram que durante patrulhamento pela rua Compositor Goia, quando ingressaram na Avenida João Arruda Brasil, viram o réu caminhando num trecho de terra, com um capacete no braço, em atitudes suspeitas; insta mencionar que o réu já é conhecido nos meios policiais; ao ver a viatura policial, o réu arremessou um saco plástico sobre uma parede mas, devido o tamanho do muro, a embalagem caiu no chão do mesmo lado em que o réu estava; com o acusado encontraram um cigarro de maconha e R\$ 10,00, além de uma chave de motocicleta; dentro do capacete que tinha em mãos, localizaram um pacote contendo 10 sacos plásticos e uma marreta; no saco plástico arremessado pelo réu, encontraram no seu interior 11 porções de maconha, prontas para a mercancia; os policiais acionaram o canil da Polícia Militar para vascular as imediações quando, nas proximidades onde o réu tentou arremessar o saco plástico, encontraram uma grande porção de pasta base de cocaína, escondidas sob algumas pedras; o réu alegou para os policiais que estacionou a motocicleta a 200 metros do local e lá foi fumar maconha.

As testemunhas de defesa foram inquiridas: Aline Freitas de Oliveira não presenciou a prisão do réu; ele é pai de seus dois filhos, sendo usuário de drogas; nunca o presenciou fazendo o tráfico; chegou ao local no momento em que os policiais do canil faziam a varredura no local; viu quando o cachorro localizou os entorpecentes; os policiais militares Takata e Nishikawa informaram que conduziram o cão no momento em que os entorpecentes foram achados, narrando toda a dinâmica dos trabalhos policiais, obtendo êxito no encontro das drogas, uns dois metros

próximo onde estava o réu.

Restou bem provado que o trabalho policial foi feito dentro dos parâmetros legais; de forma segura, incriminaram o réu.

Interrogado em juízo, sob o crivo do contraditório, informou que é usuário de maconha e lembrou que teve uma condenação por uso de droga; quando foi abordado pelos policiais militares tinha usado maconha; que a droga que tinha em seu poder era para seu uso; negou os demais entorpecentes; não sabe informar de quem eram os entorpecentes encontrados pelo cachorro do canil da Polícia Militar; que sofre uma perseguição por policiais militares.

Quando à validade do depoimento de policiais, confira-se o entendimento do E. Supremo Tribunal Federal:

“Prova - Depoimento testemunhal de agentes policiais - Validade. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF - 1ª Turma - HC n.º 74.608-0/SP - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189)

Comprovada a autoria, a materialidade vem pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência, pelo auto de exibição e apreensão e pelos laudos periciais, todos encontrados nos autos, além dos depoimentos seguros das testemunhas.

As circunstâncias da apreensão e a quantidade de entorpecente apreendida - maconha em grande quantidade e cocaína em pasta base, além do “crack” - somados aos seguros depoimentos dos policiais, não deixam dúvidas de que o réu estava traficando, conforme bem narrado na denúncia.

Ademais, não há por que se duvidar dos policiais e não há nada nos autos que possa indicar que eles desejam incriminar o réu injustamente.

“PROVA - Testemunha - Palavra de policial - Credibilidade - Ausência de qualquer razão concreta para duvidar das incriminações lançadas contra os réus pelo agente público - Relatos que encontram total apoio na robusta prova documental carreada aos autos que reforçam o convencimento acerca da autoria atribuída aos acusados - Entendimento - Preliminares rejeitadas e recursos improvidos. (Apelação n. 990.09.260677-8 - São Paulo - 8ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Roberto Mário Mortari - 16/12/2010 - 15710 - Unânime)”.

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - O depoimento de policiais é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Supremo Tribunal Federal - Recurso da defesa, improvido neste aspecto. (Apelação n. 990.10.245941-1 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Francisco José Galvão Bruno - 09/12/2010 - 5418 - Unânime)”.

A apreensão do entorpecente maconha em quantidade própria para a mercancia, assim como a cocaína em pasta base, as observações e diligências realizadas pelos policiais, as circunstâncias da prisão do agente, provam que realmente estava traficando.

Insta mencionar que o artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de múltipla tipificação de condutas delituosas, não sendo necessário que, no momento da prisão, o agente esteja na prática ostensiva de atos onerosos ou de comercialização, bastando a prática de uma das condutas descritas no referido artigo.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Inexistem causas que afastem a ilicitude das condutas, excluam a culpabilidade do réu ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito. Passo a dosar a pena do réu, atendo as regras do artigo 42 da Lei 11.343/2006, preponderante sobre o previsto no art. 59 do Código Penal; é portador de antecedentes criminais (fls. 134/143), demonstrando personalidade voltada para a prática de crime; assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, em seis (6) anos de reclusão e pagamento de seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo; em razão de sua reincidência (fls. 38/41), aumento sua pena em um quarto, fixando-a em sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, no valor unitário mínimo. Deixo de aplicar a regra elencada no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, em razão do réu ser portador de antecedentes criminais e ser reincidente, mostrando que faz do crime seu meio de vida. Isto porque o dispositivo legal estabelece que a causa de diminuição de pena será aplicada apenas aos acusados primários e de bons antecedentes, requisito não satisfeito pelo réu. Nesse sentido: (...) 5. Os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art.33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006). 6. Reconhecidos os maus antecedentes da paciente, não se admite a aplicação da mencionada benesse, porquanto ausente o preenchimento dos requisitos legais. (...). (HC 397.129/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017).

Torno a pena definitiva, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu REINER JEAN CÂNDIDO DE JESUS, qualificado nos utos, à pena sete (7) anos e seis (6) meses de reclusão e pagamento de setecentos e cinquenta (750) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 devendo, após o trânsito em julgado, ter seu nome lançado no rol dos culpados.

Tratando-se de crime de tráfico de entorpecente, delito grave e que exige reprimenda severa, equiparado a hediondo, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena.

"O regime inicial fechado, da mesma forma, deve ser preservado, pois, a despeito da extensão da pena corporal aplicada, a gravidade concreta do delito evidenciada pela variedade, significativa quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos (crack e cocaína - de alto poder alucinógeno e viciante) justifica, também a meu juízo, a imposição do regime prisional mais rigoroso, posto que regime diverso não se mostra suficiente à prevenção e à repressão da infração penal perpetrada pelo apelante (cf. artigo 33, § 3º, do Código Penal); ainda que se considere que o crime por ele perpetrado seja equiparado aos hediondos" (trecho do V.Acórdão proferido no dia 10 de junho de 2020, Apelação Criminal nº 1501266-51.2019.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante ALEXANDRE DE CAMPOLI MARTINEZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, tendo como Relator o Desembargador NELSON FONSECA JÚNIOR.

Pelo mesmo motivo, mormente para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, deverá permanecer preso, estando mais do que justificada a prisão cautelar, ainda mais agora com a presente condenação. Expeça-se ofício de recomendação. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos, nos termos da legislação pertinente.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Araçatuba, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA